

1505009-62.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... réu José Paulo nega que tenha praticado o roubo descrito na denúncia. Afirmou ter assinado os documentos na delegacia sob agressões. Alega estar sendo perseguido pela polícia. Nos roubos em que se envolveu, Gabriel não teve participação. Até onde sabe, Gabriel não participou do roubo no varejão.

O réu Gabriel Luppi disse que, desde o dia 14 de abril do ano passado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1505009-62.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505009-62.2020.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LUPPI DE SOUZA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JOSÉ PAULO DE ALMEIDA e GABRIEL LUPPI DE SOUZA, denunciando-os como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus, no dia 16 de abril de 2.020, por volta das 18h30min, na avenida Guaranis, 982, centro, nesta cidade e comarca de Franca, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$60,00 e um aparelho de telefone celular, da marca Apple, modelo Iphone 6, avaliado em R\$1.219,00 (auto de avaliação indireta de página 20), de propriedade de Everton de Oliveira Marques.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram suas defesas.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público e as defesas pediram a improcedência da denúncia, absolvendo-se os réus Gabriel e José de Almeida.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a preliminar de nulidade de reconhecimento do acusado José Gabriel aduzida às páginas 218/220, pois, como é sabido, o reconhecimento por meio fotográfico, por si só, não inviabiliza a sua credibilidade, conforme já julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DO RÉU. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal” (HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 3. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

No mais, a ação é parcialmente procedente quanto ao réu José Paulo e improcedente quanto ao réu Gabriel.

A materialidade e autoria (essa em relação ao réu José Paulo) do delito estão comprovadas (boletim de ocorrência de páginas 05/06; relatório de diligências de páginas 08/09; auto de reconhecimento fotográfico de páginas 16/17; auto de avaliação de página 20) e pela prova oral.

A vítima Éverton disse ser proprietário de um comércio. Disse que, no dia dos fatos, um rapaz entrou no estabelecimento e o abordou, na posse de uma arma (não sabendo se era arma de fogo ou simulacro), anunciando o assalto, retirando o dinheiro que estava no caixa, e, subtraindo, ainda, seu celular. Saiu para o lado de fora do estabelecimento e viu o indivíduo fugindo na garupa de uma motocicleta. Em juízo, reconheceu, com cerca de 70% de certeza, o réu José Paulo como sendo o indivíduo que o assaltou. Afirmou ter suportado um prejuízo de R\$1.200,00. Duas semanas após o delito, foi até a delegacia de polícia e reconheceu o indivíduo como sendo o autor do delito, sendo que, naquela ocasião, seu grau de certeza foi maior.

A testemunha Rodrigo Cocito, policial civil, disse que estava investigando outros roubos ocorridos na cidade, sendo que os acusados foram identificados em alguns deles. O acusado Gabriel fez a indicação do local onde fez o roubo, sendo que a vítima não tinha sequer registrado o boletim de ocorrência. Posteriormente, José Paulo foi submetido a um reconhecimento pessoal.

A testemunha Aderson de Oliveira, policial civil, disse que os acusados estavam sendo investigados pela prática de vários roubos e, durante a investigação, eles

próprios confessaram ter assaltado o varejão, antes que a vítima registrasse o boletim de ocorrência, vindo ela reconhecer o réu José Paulo (como sendo o indivíduo que entrou no estabelecimento comercial e subtraído dinheiro e um celular.

O réu José Paulo nega que tenha praticado o roubo descrito na denúncia. Afirmou ter assinado os documentos na delegacia sob agressões. Alega estar sendo perseguido pela polícia. Nos roubos em que se envolveu, Gabriel não teve participação. Até onde sabe, Gabriel não participou do roubo no varejão.

O réu Gabriel Luppi disse que, desde o dia 14 de abril do ano passado, estava recolhido na delegacia de polícia, portanto, não tem como ter praticado o delito ocorrido no dia 16 de abril, dois dias depois. Afirmou que José Paulo foi conduzido no mesmo dia (14 de abril do ano passado), mas acabou sendo liberado.

Ao término da instrução criminal, a prova amealhada nos autos é frágil para embasar um decreto condenatório quanto ao réu GABRIEL e robusta o suficiente para condenar o réu José Paulo. Vejamos.

Em relação ao réu Gabriel, sua narrativa em juízo encontrou respaldo na manifestação ministerial, em alegações finais, e a documentação juntada. De fato. Pelos documentos ali juntados (páginas 198 e seguintes), comprava-se que o réu Gabriel foi preso no mesmo dia dos fatos deste feito, além de ter sido cumprido, na mesma data, um mandado de prisão temporária em seu desfavor.

Assim, as provas amealhadas nos autos tornam-se frágeis para imputar a ele a responsabilidade penal pelos fatos descritos na denúncia, sendo sua absolvição, medida que se faz necessária.

Por outro lado, em relação ao réu José Paulo, a prova colhida sugere uma condenação.

Vejamos.

De fato, chama a atenção que, no presente caso, a vítima sequer havia lavrado boletim de ocorrência antes do próprio réu José Paulo apontar seu estabelecimento como sendo um dos que haviam roubado. Isso põe por terra a versão dele, que faz pressupor uma conspiração de policiais civis para prejudicá-lo, fazendo com que responda por crimes que não cometeu, colocando sobre ele a responsabilidade por delitos cuja autoria a polícia não conseguiu apurar. Isso porque, repita-se, antes deles próprios narrarem os fatos, a polícia civil sequer sabia do delito aqui tratado.

Além disso, a vítima apontou José Paulo como sendo um dos roubadores. É verdade que não o pôde fazer com cem por cento de certeza, mas demonstrou bastante segurança em juízo sobre a possibilidade de ser o réu aquele que adentrou seu estabelecimento dos fatos. Seria aceitar uma conjunção de coincidências muito grande supor que os investigadores tivessem inventado a confissão do acusado e, por acaso, ele fosse fisicamente tão parecido com o verdadeiro delinquente que levasse o ofendido a reconhecê-lo como o provável assaltante.

Assim, a participação de Luís Paulo no delito é coisa muito tranquila.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu não possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (mau antecedente de páginas 122/123 - feito nº 1502578-

55.2020.8.26.0196; páginas 123/124 – feito nº 1501646-67.2020.8.26.0196), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo: 04 anos e 08 meses de reclusão.

Segunda Fase: Nada a considerar nesta fase.

Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Torno definitiva a pena do réu em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira do réu declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no piso.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para absolver o réu GABRIEL LUPPI DE SOUZA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenar o réu JOSÉ PAULO DE ALMEIDA como incursos no artigo 157, caput, do Código Penal à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA